



5

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização

Processo nº 5000793-77.2016.4.04.7101

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: OS MESMOS e outros (2)

Advogado do(a) REQUERENTE:

Advogado do(a) REQUERENTE:

Advogado do(a) REQUERENTE:

REQUERIDO: União Federal e outros

Advogado do(a) REQUERIDO:

Advogado do(a) REQUERIDO: JADER IRAJA MONTEIRO SILVA - RS95112

DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pela União, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, mantendo a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – condenar a União ao pagamento de montante equivalente à última remuneração percebida pela parte autora (militar da reserva) com o acréscimo do respectivo adicional, a título de indenização referente a um período de férias não gozadas, adquirido durante a prestação do serviço militar obrigatório.

Sustenta a União que o referido entendimento diverge daquele adotado pela Turma Recursal de São Paulo, segundo o qual, em razão de o recruta integrar uma categoria especial de militar regida por lei específica, a qual não previa o gozo de férias para aqueles que prestam serviço militar obrigatório, seria indevida a indenização postulada.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pela sentença que *“a Lei 6.880/80 não distingue o serviço militar obrigatório (inicial) em relação às demais modalidades de serviço militar ao versar sobre férias, motivo pelo a restrição de seu gozo, nos casos em que o requerente já houver sido desligado do Exército, deverá ser reparada mediante a competente indenização”*, ao que o voto condutor do acórdão proferido pela Turma Recursal acrescentou: *“o texto da Lei 6.880/80 não distingue nenhuma modalidade de serviço militar ao versar sobre férias. Assim sendo, não há por que discriminar o serviço militar inicial para negar o direito de férias aos seus prestadores”*.

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que “o convocado para a prestação do serviço militar obrigatório ou inicial, também chamado reservista ou recruta, constitui uma categoria especial dentro do serviço militar, regido por lei específica, a Lei 4.375/1964, e como tal, deve a lei geral ou Estatuto dos Militares ser utilizada para o recruta somente no que não colida com as previsões específicas da Lei do Serviço Militar (...) analisando em seguida a Lei 4.375/1964, vemos que o Capítulo I do Título IX da norma em comento, ao tratar dos direitos dos convocados e reservistas nos artigos 60 a 64, não faz nenhuma menção ao direito a férias remuneradas, o que se explica por se tratar de um serviço de natureza compulsória e temporária, não se confundindo nem com uma relação empregatícia ordinária, nem com a situação dos militares de carreira (...) a análise até aqui entabulada é suficiente para afirmar que o pedido de gozo de férias na condição de reservista é desprovido de fundamento (...)”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de abril de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

□